Bedingungen KB-VH 2026 · Auszug

AF-01 · Kandelbogen Industrieversicherung AG · 19.12.2025

1 Gegenstand der Versicherung

Der Versicherer gewährt einer versicherten Person Schutz, wenn gegen sie wegen einer behaupteten Pflichtverletzung bei Ausübung ihrer versicherten Tätigkeit ein Anspruch auf Ersatz eines Vermögensschadens erhoben wird. Ein Vermögensschaden liegt vor, soweit der Anspruch weder einen Personen- noch einen Sachschaden oder einen daraus folgenden Schaden betrifft. Auch ein auf gesetzliche Haftpflichtbestimmungen gestützter Anspruch der Versicherungsnehmerin gegen die versicherte Person kann Gegenstand des Versicherungsschutzes sein.

Die Versicherung ersetzt der Versicherungsnehmerin keinen eigenen Vermögensabfluss als solchen. Ein durch Täuschung ausgelöster Zahlungsabgang ist für sich allein kein Anspruch gegen eine versicherte Person. Maßgeblich ist der gegen diese Person erhobene Haftpflichtanspruch. Die Befugnis, eine Zahlung anzulegen, zu autorisieren oder auszuführen, wird anhand der versicherten Funktion und des geltend gemachten Vorwurfs geprüft.

2 Versicherungsfall und Anzeige

Versicherungsfall ist die erstmalige schriftliche Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs gegen eine versicherte Person innerhalb der Versicherungsperiode. Das Schreiben muss den in Anspruch Genommenen und den zugrunde gelegten Sachverhalt so bezeichnen, dass die Inanspruchnahme bestimmbar ist. Die bloße Kenntnis eines Betrugsverdachts oder die Unterrichtung über interne Ermittlungen ist keine schriftliche Geltendmachung.

Die Versicherungsnehmerin oder die versicherte Person hat den Anspruch nach Kenntnis unverzüglich bei der im Versicherungsschein bezeichneten Schadenmeldestelle anzuzeigen. Das Anspruchsschreiben, der Zugang, die verfügbaren Belege und gerichtliche Fristen sind mitzuteilen. Vorläufige Angaben sind als solche zu kennzeichnen und bei neuem Kenntnisstand zu ergänzen. Die Entgegennahme einer Anzeige und die Zuteilung eines Aktenzeichens enthalten keine Deckungszusage.

3 Abwehr und Freistellung

Der Versicherer prüft den erhobenen Anspruch, wehrt unbegründete Ansprüche ab und stellt die versicherte Person von begründeten Ansprüchen frei, soweit Versicherungsschutz besteht. Die Freistellung setzt eine für den Versicherer bindende Feststellung des Haftpflichtanspruchs voraus. Eine Vorschusszahlung für Abwehrkosten enthält keine Erklärung über die Berechtigung oder Höhe des Anspruchs.

Bei einer Inanspruchnahme durch die Versicherungsnehmerin kann die versicherte Person einen eigenen Rechtsbeistand benennen. Die Parteien stimmen das Kostenbudget und den Umfang externer Gutachterleistungen vorab ab. Gerichtliche Fristen bleiben zu wahren. Eine Abtretung des Freistellungsanspruchs wird durch diese Bedingungen nicht ausgeschlossen.

4 Höchstbetrag und Kosten

Entschädigungen und zu erstattende oder bevorschusste Abwehrkosten werden, soweit vertraglich und gesetzlich zulässig, auf die Versicherungssumme angerechnet. Die im Versicherungsschein bezeichnete Jahreshöchstleistung steht für alle Versicherungsfälle und alle versicherten Personen gemeinsam zur Verfügung. Es gibt weder je Person noch je einzelne Zahlung eine zusätzliche Versicherungssumme.

Ansprüche aus derselben oder aus mehreren sachlich eng zusammenhängenden Pflichtverletzungen werden für die Summenbegrenzung als ein Versicherungsfall geführt. Die Bündelung bestimmt nicht, ob die versicherte Person in Bezug auf jede einzelne Handlung haftet. Eine interne Reserve mindert den ausgewiesenen verbleibenden Betrag nicht bereits durch ihre Bildung. Erstattungen oder Umbuchungen werden nach Gutschrift gesondert ausgewiesen.

5 Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen diejenige versicherte Person, die den Schaden vorsätzlich und widerrechtlich herbeigeführt oder die ihr konkret obliegende Pflicht wissentlich verletzt hat. Auf eine wissentliche Pflichtverletzung kann die Leistungsablehnung nach dieser Ziffer gestützt werden, wenn die Pflichtkenntnis und der bewusste Verstoß für die betroffene Person rechtskräftig festgestellt sind oder sie diese Tatsachen in einer eigenen ausdrücklichen schriftlichen Erklärung anerkannt hat. Gesetzliche Leistungsausschlüsse bleiben unberührt.

Bis zur Klärung kann der Versicherer Abwehrkosten unter Vorbehalt bevorschussen. Ist ein Ausschluss nach dieser Ziffer endgültig nachgewiesen, kann der Versicherer Rückzahlung des auf den ausgeschlossenen Anspruch entfallenden Vorschusses verlangen. Betreffen Anspruch und Abwehr versicherte und nicht versicherte Umstände, sind die jeweils verursachten Kosten nach ihrer Zuordnung abzurechnen. Lassen sich Kosten nicht unmittelbar zuordnen, stimmen Versicherer und versicherte Person die Aufteilung anhand der gebotenen Verteidigungsmaßnahmen ab.

6 Personenbezogene Zurechnung

Für den Ausschluss nach Ziffer 5 wird das Wissen oder Verhalten einer anderen versicherten Person der betroffenen versicherten Person nicht allein wegen ihrer Stellung im Unternehmen zugerechnet. Die tatsächliche Weitergabe einer konkreten Information an die betroffene Person und ihre eigene Reaktion sind gesondert festzustellen.

Für vorvertragliche Angaben zum Antrag werden der Versicherungsnehmerin die Informationen der von ihr mit Antragstellung oder Vertragsverhandlungen betrauten Personen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zugerechnet. Diese Regelung ersetzt keine Feststellung zur Kenntnis der versicherten Person von einer im Haftpflichtfall behaupteten Pflicht.